

1500069-09.2021.8.26.0038
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira
Comarca: Araras
Foro: Foro de Araras
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 31/08/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ANDERSON GABRIEL JULIÃO DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

VISTOS.

Trata-se de ação penal em face dos réus, já qualificados nos autos.

Imputa-se a prática do crime descrito no artigo roubo.

Recebida a denúncia, os réus foram citados e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Araras
Foro de Araras
Vara Criminal
Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras - SP - cep 13600-970
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500069-09.2021.8.26.0038 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500069-09.2021.8.26.0038
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ANDERSON GABRIEL JULIÃO DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

VISTOS.

Trata-se de ação penal em face dos réus, já qualificados nos autos.

Imputa-se a prática do crime descrito no artigo roubo.

Recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram defesa escrita.

O feito teve regular trâmite.

Encerrada a instrução, as partes pleitearam absolvição por falta de provas.

É o relatório. DECIDO.

A absolvição é de rigor.

Com efeito, os elementos colhidos na fase investigativa não foram confirmados em juízo.

Assim sendo, inviável é a condenação, com base em provas exclusivamente produzidas na fase extrajudicial.

De rigor, portanto, a absolvição.

Nesse sentido, o próprio órgão ministerial, ciente da ausência de prova para a configuração do delito em apreço, pugnou pela improcedência do pleito exordial.

Ante a incontroversa acerca da impertinência do pleito condenatório exordial, sem mais delongas, os réus merecem a absolvição.

Nunca é demais lembrar sobre a possibilidade de adotar, ao decidir, os fundamentos de parecer do Ministério Público, assim o tendo feito o STF nas decisões proferidas nos RE 591.797 e 626.307, em 26.08.2010. Vejamos:

“Acompanho na íntegra o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, adotando-o como fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000)”.

Ademais, entendo que havendo pedido absolutório pelo órgão ministerial torna-se inviável a condenação, sob pena de ofensa aos princípios da imparcialidade, inércia e do contraditório.

Nessa linha de entendimento transcrevo: “E por que, então, o juiz não pode condenar quando o Ministério Público pedir a absolvição? Exatamente porque o poder punitivo estatal – nas mãos do juiz – está condicionado à invocação feita pelo Ministério Público através do exercício da pretensão acusatória. Logo, o pedido de absolvição equivale ao não exercício da pretensão acusatória, isto é, o acusador está abrindo mão de proceder contra alguém. Como consequência, não pode o juiz condenar, sob pena de exercer o poder punitivo sem a necessária invocação, no mais claro retrocesso ao modelo inquisitivo. Condenar sem pedido é violar, inequivocamente, a regra do fundante do sistema acusatório que é o ne procedat iudex ex officio. Também é rasgar o Princípio da Correlação, na medida em que o espaço decisório vem demarcado pelo espaço acusatório e, por decorrência, do espaço ocupado pelo contraditório, na medida em que a decisão deve ser construída em contraditório (Fazzalari). O poder punitivo é condicionado à existência de uma acusação. Essa construção é inexorável, se realmente se quer efetivar o projeto acusatório da Constituição. Significa dizer: aqui está um elemento fundante do sistema acusatório. Portanto, é incompatível com o modelo constitucional a regra prevista no atual artigo 385 do CPP. No mesmo sentido, ainda que fazendo um caminho diferente, Geraldo Prado afirma que ‘isso não significa dizer que o juiz está autorizado a condenar naqueles processos em que o Ministério Público haja requerido a absolvição do réu, como pretende o artigo 385 do Código de Processo Penal Brasileiro. Pelo contrário. Como o contraditório é imperativo para validade da sentença que o juiz venha a proferir,

ou, dito de outra maneira, como o juiz não pode fundamentar sua decisão condenatória em provas ou argumentos que não tenham sido objeto de contraditório, é nula a sentença condenatória proferida quando a acusação opina pela absolvição. O fundamento da nulidade é a violação do contraditório (artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República). (...) Como consequência, não pode o juiz condenar, sob pena de exercer o poder punitivo sem a necessária invocação, no mais claro retrocesso ao modelo inquisitivo. (...) O Estado realiza seu poder de punir no processo penal não como parte, mas como juiz, e esse poder punitivo está condicionado ao prévio exercício da pretensão acusatória. (...) Se o acusador deixar de exercer a pretensão acusatória (pedindo a absolvição na manifestação final), cai por terra a possibilidade de o Estado-Juiz atuar o poder punitivo, sob pena de grave retrocesso a um sistema inquisitório, de juízes atuando de ofício, condenando sem acusação, rasgando o princípio da correlação e desprezando a importância e complexidade da imparcialidade." (Revista Consultor Jurídico, 5 de dezembro de 2014, 8h01; por Aury Lopes Jr. - doutor em Direito Processual Penal, professor Titular de Direito Processual Penal da PUC-RS e professor Titular no Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais, Mestrado e Doutorado da PUC-RS; <http://www.conjur.com.br/2014-dez-05/limite-penal-juiz-nao-condenar-quando-mp-pedir-absolvicao>).

Em idêntico sentido:

"APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPARCIALIDADE DO JUIZ. O pedido expresso do agente ministerial atuante nesta instância, no sentido de que seja decretada a absolvição do réu, esvazia a controvérsia posta nos autos. De ressaltar que o Procurador de Justiça é quem detém atribuição para atuar junto aos Tribunais perante as Câmaras, nos termos do artigo 29, I, "a" e artigo 31, respectivamente, da Lei Orgânica Estadual e Nacional do Ministério Público, de sorte que o pedido por ele deduzido, a favor do réu, é a posição do Ministério Público - uno e indivisível -, que deve ser considerada no julgamento. A Carta Magna de 1988 filiou-nos ao Sistema Acusatório, e, a um só tempo, incumbiu exclusivamente ao Ministério Público a titularidade da ação penal e impediu o juiz de tomar qualquer iniciativa. Com isso, distinguiu o persecutor do julgador, sendo, sem dúvida, a inércia do juiz a garantia da sua imparcialidade. Apelação ministerial improvida. Absolvição mantida". (TJRS, Apelação 70056134711, nº CNJ: 0338098-20.2013.8.21.7000, Quinta Câmara Criminal, de relatoria do Des. Francesco Conti. Porto Alegre, 18 de setembro de 2013)

Ademais, "O farol que deve orientar o Juiz na decisão da causa são as provas dos autos. Se elas não indicam com segurança a culpa do réu, será força pronunciar o non liquet e absolvê-lo. Mais que meras conjecturas acerca da culpabilidade do acusado, são necessárias, para sua condenação, provas tão claras como a luz meridiana: probationes luce meridiana clariores (...)." (TJSP, 5ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº. . 00385778.3/0-0000-000, da Comarca de São Paulo, de relatoria do Des. Carlos Biasotti. São Paulo, 20 de dezembro de 2007).

Desta forma, reportando-me ao parecer ministerial, entendo pela fragilidade das provas amealhadas, razão pela qual é de rigor a absolvição.

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal, para ABSOLVER os réus Anderson Gabriel Julião Da Silva e Wellinton Gabriel Dos Santos, já qualificados nos autos, já qualificado nos autos, por falta de provas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Expeça-se certidão ao defensor nomeado. Custas na forma da lei. Anotem-se. Comuniquem-se. Arquivem-se. P.R.I.

Araras, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA